

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3964/2567

พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นาย ศ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72 วรรคหนึ่ง

การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าอาวุธปืนดังกล่าวไม่ปรากฏเครื่องหมายทะเบียน
เท่ากับเป็นการยืนยันว่าอาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียน
ของเจ้าพนักงานประทับไว้ เมื่อจำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงย่อมฟังได้
ตามฟ้องโจทก์ว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันมีอาวุธปืนดังกล่าวซึ่งไม่มีเครื่องหมายทะเบียนไว้
ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ศาลจึงลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง ได้

(พันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง-ทรงพล สงวนพงศ์-อนุสรณ์ ศรีเมนต์)

ศาลจังหวัดสระแก้ว -
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 -

แหล่งที่มา

คำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ